المحاضرة الثامنة: التعامل بالأصول الرقمية والعملات الرقمية في القانون العراقي

مقدمة

أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور أنماط جديدة من القيم الاقتصادية والمالية لم تعد مرتبطة بالضرورة بوجود ورقة نقدية أو قطعة نقدية مادية، وإنما أصبحت تتمثل في بيانات ورموز رقمية يتم إنشاؤها وتداولها وحفظها ونقلها بواسطة الوسائل الإلكترونية.

ومن أبرز هذه الظواهر العملات الرقمية المشفرة والأصول الرقمية والافتراضية، وفي مقدمتها Bitcoin و Ethereum وغيرها.

وقد فرض هذا التطور إشكالية قانونية مهمة تتمثل في السؤال الآتي:

هل تمثل العملة الرقمية عملة بالمعنى القانوني، أم أنها مجرد أصل مالي أو رقمي قابل للتداول؟ وما مدى مشروعية التعامل بها في العراق؟ وما موقف البنك المركزي العراقي وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها؟

وتزداد أهمية هذه الإشكالية في العراق بسبب عدم وجود تشريع خاص متكامل ينظم العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في مقابل وجود قواعد قانونية عامة تتعلق بالعملة الرسمية، والنظام المصرفي، والدفع الإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويكشف تحليل التشريعات العراقية عن ضرورة التمييز بين ثلاثة مفاهيم:

١. العملة الرسمية.
٢. النقود أو وسائل الدفع الإلكترونية.
٣. الأصول أو العملات الرقمية/الافتراضية المشفرة.

وهذا التمييز يمثل المدخل الأساسي لفهم المركز القانوني للعملات الرقمية في العراق.

المحور الأول: تعريف العملة الرقمية والأصول الرقمية

أولاً: التعريف الفني

العملة الرقمية هي قيمة اقتصادية يتم تمثيلها بصورة رقمية، ويمكن تخزينها أو نقلها أو تداولها بواسطة الأنظمة الإلكترونية.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

إلا أن هذا التعريف العام لا يعني أن كل قيمة رقمية تعتبر «عملة رقمية» بالمعنى القانوني.

فالعملات المشفرة تعتمد غالباً على تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) وهي قاعدة بيانات موزعة تسجل العمليات بصورة مشفرة ومترابطة، من دون أن تكون هناك ضرورة لوجود جهة مركزية واحدة تدير كل عملية.

ومن الناحية الفنية يمكن تقسيم الأصول الرقمية إلى:

- العملات المشفرة.Cryptocurrency
- العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.CBDC
- الرموز الرقمية.Tokens
- الأصول الرقمية الممثلة لحقوق أو موجودات معينة.
- الأصول الافتراضية المستخدمة في المنصات الرقمية.
- الرموز غير القابلة للاستبدال.NFT

ثانياً: العملة الرقمية ليست بالضرورة عملة قانونية

يجب عدم الخلط بين Digital Currencyو .Legal Tender

فالعملة القانونية هي التي يمنحها القانون قوة الإبراء وتلتزم الجهات القانونية بقبولها وفقاً للتشريع.

أما العملة المشفرة الخاصة، مثلBitcoin ، فقد تكون ذات قيمة سوقية ويمكن تداولها، لكنها لا تكتسب بمجرد وجودها الفني صفة «العملة القانونية.«

ثالثاً: موقف القانون العراقي

يحدد قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل الدينار باعتباره وحدة النقد الوطني، كما يجعل إصدار العملة النقدية العراقية من الاختصاص الحصري للبنك المركزي العراقي.

وقد أوضح البنك المركزي العراقي أن المادة (٣٢) من القانون تقصر العملة الرسمية في العراق على الأوراق النقدية والمسكوكات التي يصدرها البنك المركزي والتي لم تسحب من التداول.

نصت المادة (٣٢) منه على ان

١. يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون.

٢. سيكون فقط للأوراق النقدية والمسكوكات ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق.

٣. قد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ.

٤. سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.

ومن ثم فإن: العملة الرقمية المشفرة الخاصة لا تتمتع في العراق، بمجرد وجودها أو تداولها، بصفة العملة الرسمية أو قوة الإبراء القانوني التي يتمتع بها الدينار العراقي.

المحور الثاني: أهمية العملة الرقمية وتمييزها عن العملة التقليدية

أولاً: الأهمية الاقتصادية

تمثل الأصول الرقمية تحولاً في مفهوم القيمة الاقتصادية، إذ أصبح بالإمكان:

- نقل القيمة عبر الحدود بسرعة.
- إجراء معاملات على مدار الساعة.
- تقليل بعض تكاليف الوساطة.
- إنشاء منتجات مالية جديدة.
- الوصول إلى الأسواق العالمية.
- تمثيل بعض الأصول التقليدية بصورة رقمية.
- استخدام العقود الذكية في تنفيذ بعض المعاملات.

ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن تؤدي الأصول الرقمية إلى زيادة المنافسة والابتكار في القطاع المالي، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد مخاطر المضاربة وعدم الاستقرار المالي.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

ثانياً: الأهمية الاستثمارية

ينظر بعض المستثمرين إلى العملات المشفرة باعتبارها أصولاً استثمارية عالية المخاطر، وليس باعتبارها بديلاً مستقراً للعملة الوطنية.

وتتميز هذه الأسواق غالباً بـ:

- ارتفاع التقلبات السعرية.
- سرعة تغير الأسعار.
- المضاربة.
- صعوبة تقييم القيمة الجوهرية لبعض الأصول.
- مخاطر المنصات الرقمية.
- مخاطر فقدان مفاتيح الوصول إلى المحافظ.

لذلك يجب التفريق بين:

الاستثمار في أصل رقمي وبين استخدام أصل رقمي كوسيلة دفع. وهما مسألتان مختلفتان قانونياً واقتصادياً.

ثالثاً: التمييز بين العملة التقليدية والعملة الرقمية

العملة الرقمية المشفرة	العملة التقليدية	وجه المقارنة
غالباً شبكة أو بروتوكول لامركزي	بنك مركزي أو سلطة نقدية	جهة الإصدار
رقمي	ورقي أو معدني	الشكل
لا تكتسب هذه الصفة بمجرد إنشائها	عملة قانونية وفق التشريع	القوة القانونية
تختلف حسب طبيعة الأصل والمنصة	تخضع للسلطة النقدية	الرقابة
تحددها السوق في الغالب	مرتبطة بالنظام النقدي والاقتصاد	القيمة
قد تكون شديدة التقلب	عادة أكثر استقراراً	التقلب
عبر الشبكة أو المنصة الرقمية	من خلال النظام النقدي والمصرفي	التسوية
مرتفعة نسبياً	محدودة نسبياً	مخاطر التقنية
تحديات أكبر بسبب طبيعة التداول	نظام رقابي مصرفي متكامل	مكافحة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

		غسل الأموال
قد تكون عالية تقنياً ولكن مع صعوبة تحديد هوية المستخدم	مرتبطة بالنظام المصرفي	قابلية التتبع

المحور الثالث: مميزات وعيوب العملة الرقمية

أولاً: المميزات الاقتصادية

١. سرعة نقل القيمة: يمكن نقل الأصول الرقمية عبر الحدود دون الحاجة دائماً إلى المرور بسلسلة طويلة من الوسطاء.

٢. انخفاض بعض تكاليف المعاملات: قد تسمح التكنولوجيا بتقليل تكاليف بعض العمليات المالية، ولا سيما في بعض أنواع التحويلات.

٣. الابتكار المالي: تفتح الأصول الرقمية المجال أمام:

- العقود الذكية.
- التمويل اللامركزي.
- ترميز الأصول.
- الخدمات المالية الرقمية.
- تطبيقات.Blockchain

٤. الشمول المالي: يمكن أن تساعد التكنولوجيا المالية في الوصول إلى أشخاص لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية، وإن كان ذلك مشروطاً بتوافر البنية التحتية والإنترنت والوعي المالي.

ثانياً: العيوب والمخاطر الاقتصادية والمالية

١. التقلب السعري: يمكن أن ترتفع قيمة الأصل الرقمي أو تنخفض بصورة حادة خلال فترة قصيرة.

٢. مخاطر المضاربة: قد يتحول الأصل الرقمي من وسيلة تقنية إلى أداة للمضاربة عالية المخاطر.

٣. مخاطر السيولة: بعض الأصول الرقمية قد لا تتمتع بسوق عميقة تسمح بتحويلها بسرعة إلى نقد دون خسارة كبيرة.

٤. المخاطر النظامية: إذا اتسع استخدام الأصول الرقمية من دون تنظيم ورقابة، فقد تنشأ آثار على:

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- الاستقرار المالي.
- حركة رؤوس الأموال.
- السياسة النقدية.
- سوق الصرف.
- حماية المستهلك.

٥. مخاطر الاحتيال: يمكن استغلال الأصول الرقمية في:

- عمليات الاحتيال الاستثماري.
- المنصات الوهمية.
- سرقة المحافظ.
- انتحال الهوية.
- عمليات Ponzi والمخططات الهرمية.

ثالثاً: المخاطر القانونية:

من أبرز المخاطر القانونية:

١. عدم وضوح المركز القانوني لبعض الأصول الرقمية.
٢. صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق في المعاملات العابرة للحدود.
٣. صعوبة تحديد المحكمة المختصة.
٤. صعوبة تنفيذ الأحكام على المحافظ الرقمية.
٥. مشكلات إثبات الملكية.
٦. صعوبة استرداد الأصول المسروقة.
٧. مخاطر انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨. مخاطر التعامل مع منصات غير مرخصة.

المحور الرابع: الطبيعة القانونية للعملة الرقمية

تعد الطبيعة القانونية للعملة الرقمية من أكثر المسائل إثارة للجدل.

ويمكن تحليلها من خلال أربعة اتجاهات:

الاتجاه الأول: اعتبارها عملة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

يقوم هذا الاتجاه على كونها تؤدي بعض الوظائف الاقتصادية للنقود، مثل:

- وسيلة للتبادل.
- مخزن للقيمة.
- وحدة حساب في بعض البيئات.

إلا أن هذا الاتجاه يواجه مشكلة جوهرية في القانون العراقي، لأن صفة العملة الرسمية ليست نتيجة الوظيفة الاقتصادية وحدها، وإنما تتطلب سنداً قانونياً.

الاتجاه الثاني: اعتبارها أصلاً مالياً

وهذا الاتجاه أكثر ملاءمة لبعض الأصول الرقمية.

فالأصل الرقمي قد تكون له قيمة مالية ويمكن:

- تملكه.
- نقله.
- بيعه.
- شراؤه.
- استثماره.

وبالتالي يمكن النظر إليه قانوناً بوصفه مالاً أو أصلاً ذا قيمة مالية دون منحه بالضرورة صفة العملة الرسمية.

وهنا تظهر أهمية قانون مكافحة غسل الأموال العراقي.

فالمادة (١/خامساً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ عرّفت «الأموال» تعريفاً واسعاً يشمل الأصول والممتلكات بمختلف صورها، بما فيها المحررات الإلكترونية أو الرقمية، فضلاً عن كل ذي قيمة مالية.

وهذا يوفر أساساً مهماً لإخضاع القيم الرقمية ذات الطبيعة المالية لمنظومة مكافحة غسل الأموال، دون أن يعني ذلك أنها أصبحت عملة رسمية.

الاتجاه الثالث: اعتبارها مالاً رقمياً

وفق هذا التصور، فإن الأصل الرقمي ليس «نقداً» بالضرورة، وإنما هو قيمة اقتصادية موجودة في بيئة رقمية.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

وهذا التوصيف ينسجم بدرجة أكبر مع الواقع الفني للعملات المشفرة التي لا تصدر بالضرورة عن سلطة نقدية.

الاتجاه الرابع: التكييف المختلط: وهو الاتجاه الأكثر واقعية، فليس كل أصل رقمي له الطبيعة القانونية نفسها، فقد يكون:

- وسيلة دفع.
- أصلاً استثمارياً.
- رمزاً يمثل حقاً.
- أداة مالية.
- أصلاً افتراضياً.
- أو مجرد قيمة رقمية داخل منصة.

لذلك فإن التكييف القانوني يجب أن يكون وظيفياً، وليس شكلياً.

أي أن القانون لا ينظر فقط إلى الاسم الذي يطلقه المستخدمون على الأصل، وإنما إلى وظيفته وحقوق حامله وطريقة إصداره وتداوله.

المحور الخامس: التنظيم القانوني للعملة الرقمية في العراق

أولاً: قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل

يشكل قانون البنك المركزي الإطار الأساسي لفهم المركز القانوني للعملة في العراق.

وقد حدد القانون اختصاص البنك المركزي في إصدار وإدارة العملة العراقية، كما قرر أن الدينار هو وحدة النقد الوطني.

وتنص المادة (٣٢) على حصر إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات بالبنك المركزي العراقي، كما تقصر العملة الرسمية على الأوراق النقدية والمسكوكات التي يصدرها البنك المركزي ولم يتم سحبها من التداول.

النتيجة القانونية

بناءً على ذلك:

Bitcoinأو Ethereum أو غيرهما من العملات المشفرة لا تمثل عملة رسمية عراقية، ولا تتمتع بذاتها بقوة الإبراء القانوني المقررة للدينار العراقي.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

وهذه نقطة يجب التأكيد عليها في أي دراسة قانونية عراقية.

ثانياً: موقف البنك المركزي العراقي من العملات الرقمية

أصدر البنك المركزي العراقي تحذيرات متعلقة بالعملات الرقمية والمشفرة، وأكد المخاطر المرتبطة بها وعدم خضوعها للإطار التنظيمي والرقابي العراقي.

ثم أصدر البنك في ٢٠٢٢ تعميماً أكد فيه منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها، وطلب من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية والفنية اللازمة لمنع وتتبع هذه المعاملات.

وفي عام ٢٠٢٣ نشر البنك المركزي دليلاً إرشادياً للمؤسسات المالية بشأن مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية واستخدامها من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب.

وهنا يجب التمييز بدقة:

هناك فرق بين:

حظر استعمال النظام المصرفي العراقي والبطاقات والمحافظ الإلكترونية للمضاربة والتداول بالعملات الرقمية

وبين القول:

إن مجرد امتلاك كل أصل رقمي أو كل معاملة بين أفراد جريمة بحد ذاتها.

وهذا التمييز مهم جداً من الناحية القانونية.

فالتقييم القانوني يجب أن يستند إلى النص النافذ وطبيعة المعاملة والوسيلة المستخدمة والجهة التي تقوم بها.

ثالثاً: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥

يمثل هذا القانون أهم تشريع عراقي يمكن إسقاط أحكامه على الأصول الرقمية.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

١. مفهوم الأموال: من أهم النقاط القانونية أن القانون لم يحصر «الأموال» بالنقود الورقية والمعدنية.

فالمادة (١/خامساً) توسعت في المفهوم ليشمل الأصول والممتلكات والاستثمارات والمحررات بمختلف أشكالها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، وكل ذي قيمة مالية.

ونصت على ان (الاصول او الممتلكات التّي يتم الحصول علّيها باي وسّيلة كانت كالعملة الوطنّية و العملة الاجنبّية و الاوراق المالّية و التجارّية و الودائع و الحسابات الجارّية و الاستثمارات المالّية و الصكوك و المحررات ايا كان شكلها بما فّيها الالكترونّية او الرقمّية و المعادن النفّيسة و الاحجار الكرّيمة و السلع و كل ذي قّيمة مالّية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها ، و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح ، سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموالّ يقررها المجلس لاغراض هذا القانون ، ببّان يّنشر فّي الجرّيدة الرسميّة)

وهذا يعني أن الطبيعة الرقمية للأصل لا تخرجه بذاتها من دائرة مفهوم المال لأغراض مكافحة غسل الأموال.

٢. الجريمة الأصلية: وسع القانون مفهوم الجريمة الأصلية، وربط غسل الأموال بالأموال المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة أصلية، وبالتالي، إذا تحولت متحصلات جريمة إلى عملات مشفرة أو أصول رقمية، فإن تغيير شكل المال من نقد أو حساب مصرفي إلى أصل رقمي لا يمحو الطبيعة غير المشروعة لمصدره.

٣. غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية: تتحقق الخطورة القانونية عندما تستخدم الأصول الرقمية في:

- تحويل متحصلات الجريمة.
- إخفاء مصدر الأموال.
- تمويه الملكية.
- نقل الأموال بعيداً عن السلطات.
- اكتساب أو حيازة أموال مع العلم بمصدرها الجرمي.

وقد جرمت المادة (٢) من قانون مكافحة غسل الأموال أفعال تحويل أو نقل الأموال بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وكذلك إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو ملكيتها، واكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها متحصلات جريمة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

مثال تطبيقي

إذا قام شخص باختلاس أموال ثم:

الأموال المختلسة ← شراء ← Bitcoin نقلها إلى محفظة أخرى ← تحويلها إلى منصة أجنبية ← بيعها والحصول على عملة أجنبية

فإن تغيير الشكل من «نقد» إلى «أصل رقمي» لا يمنع من تطبيق قواعد غسل الأموال إذا توافرت عناصر الجريمة والقصد والعلم وفق القانون.

رابعاً: المستفيد الحقيقي

من أهم المشكلات الفنية في العملات المشفرة تحديد هوية الشخص الذي يسيطر فعلياً على الأموال.

وقد عرّف القانون العراقي «المستفيد الحقيقي» بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس السيطرة النهائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العميل، أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو من يمارس السيطرة الفعلية النهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

وتظهر أهمية هذا المفهوم في الأصول الرقمية بسبب:

- المحافظ المجهولة أو شبه المجهولة.
- العناوين الرقمية بدلاً من الأسماء.
- استخدام الوسطاء.
- المحافظ المتعددة.
- منصات التداول الخارجية.
- الخلط بين هوية صاحب المحفظة وهوية صاحب المصلحة الاقتصادية.

خامساً: الجهات الرقابية

حدد قانون مكافحة غسل الأموال الجهات الرقابية المختصة بالترخيص والإجازة والإشراف على المؤسسات والأنشطة الخاضعة لأحكامه، ومن بينها البنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق المالية وغيرها بحسب الاختصاص.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

كما أنشأ القانون مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البنك المركزي، ومنحه اختصاصات تتعلق بوضع السياسات وتقييم المخاطر وتطوير وسائل اكتشاف أساليب غسل الأموال ومتابعة المستجدات الدولية واقتراح الإجراءات المناسبة.

وهذا يوفر أساساً مؤسسياً مهماً للتعامل مع المخاطر الجديدة الناشئة عن الأصول الرقمية.

سادساً: العمليات المشبوهة

عرف القانون العملية المشبوهة بأنها العملية التي يعتقد أنها تتضمن بصورة جزئية أو كلية أموالاً متحصلة من جريمة أصلية.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في الأصول الرقمية بسبب إمكانية إجراء عدد كبير من التحويلات خلال وقت قصير.

ومن المؤشرات التي يمكن أن تثير الاشتباه فنياً:

- التحويلات غير المعتادة.
- تعدد المحافظ.
- استخدام منصات غير معروفة.
- تحويلات كبيرة لا تتناسب مع النشاط الاقتصادي.
- حركة أموال متسلسلة بين عدة محافظ.
- التحويل السريع بين أصول رقمية متعددة.
- استخدام خدمات إخفاء مصدر الأموال.

سابعاً: دور التكنولوجيا في مكافحة غسل الأموال

المفارقة المهمة أن Blockchain ليست بالضرورة وسيلة لإخفاء الأموال بصورة مطلقة.

فبعض شبكات Blockchain تتميز بأن سجل المعاملات:

- عام.
- غير قابل للتعديل بسهولة.
- قابل للتحليل.
- يسمح بتتبع حركة الأصل بين العناوين.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

ومن ثم يمكن تطوير أدوات التحليل الرقمي Blockchain Analytics لربط العناوين الرقمية بالمعاملات والمنصات والأشخاص عند توافر البيانات اللازمة.

وهنا تتحول التكنولوجيا من مصدر خطر إلى وسيلة للتحقيق المالي الرقمي.

ثامناً: الأصول الرقمية والقطاع المصرفي العراقي

تتمثل إحدى أهم النقاط القانونية في أن البنك المركزي العراقي لم يمنح المصارف العراقية ترخيصاً عاماً للتعامل بالعملات المشفرة بوصفها نشاطاً مصرفياً عادياً.

كما أن توجيه البنك المركزي بشأن البطاقات والمحافظ الإلكترونية يفرض على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات لمنع استخدام أدواتها في المضاربة والتداول بالعملات الرقمية.

وبالتالي ينبغي على المصارف وشركات الدفع:

١. مراقبة العمليات عالية المخاطر.
٢. التعرف على هوية العملاء.
٣. التحقق من مصادر الأموال.
٤. رصد الأنماط غير الاعتيادية.
٥. الإبلاغ عن العمليات التي تثير الاشتباه وفق النظام القانوني.
٦. عدم تمكين الأنشطة المحظورة بموجب توجيهات البنك المركزي.

تاسعاً: مشكلة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية

من الناحية التنظيمية، تظهر مشكلة مهمة تتمثل في عدم وجود إطار عراقي متكامل لترخيص وتنظيم Virtual Asset Service Providers – VASPs.

وقد أشار تقييم مجموعة العمل المالي FATF للعراق إلى عدم وجود مقدمي خدمات أصول افتراضية معترف بهم رسمياً في العراق، وإلى أن التعامل بالأصول الافتراضية لم يكن محظوراً بنص قانوني عام، مع وجود توجيه البنك المركزي المتعلق بمنع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية للمضاربة والتداول بالعملات الرقمية عبر المؤسسات المالية.

وهذا يعزز ضرورة عدم استخدام عبارة «العملات الرقمية ممنوعة مطلقاً في العراق» دون تفصيل.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

المحور السادس: التكييف القانوني المقترح للأصول الرقمية في العراق

يمكن اقتراح التكييف الأتي:

١. ليست عملة رسمية: لأن العملة الرسمية في العراق مرتبطة بالنظام القانوني للعملة التي يصدرها البنك المركزي العراقي، يمكن أن تكون مالاً ذا قيمة اقتصادية، خصوصاً في مجال قانون مكافحة غسل الأموال، الذي تبنى مفهوماً واسعاً للأموال يشمل الأشكال الإلكترونية والرقمية.
٢. يمكن أن تكون أصلاً استثمارياً: بحسب خصائص الأصل والحقوق المرتبطة به.
٣. لا يعني الاعتراف بكونها «مالاً» الاعتراف بها «عملة قانونية«

وهذه أهم قاعدة يجب عدم إغفالها.

المحور السابع: الإشكالات القانونية المستقبلية

تواجه المنظومة العراقية عدداً من التحديات:

أولاً: الحاجة إلى تعريف تشريعي

يحتاج المشرع إلى تعريفات واضحة لـ:

- الأصل الرقمي. الأصل الافتراضي. العملة المشفرة. مقدم خدمة الأصول الافتراضية. منصة التداول. المحفظة الرقمية. الرمز الرقمي. العملة الرقمية للبنك المركزي.

ثانياً: الترخيص والرقابة

ينبغي تحديد: الجهة المختصة بالترخيص. شروط الترخيص. رأس المال. الأمن السيبراني. حماية أموال العملاء. الحفظ الأمين للأصول. إدارة المخاطر. الإفصاح.

ثالثاً: مكافحة غسل الأموال

يجب تحديد قواعد: اعرف عميلك.KYC العناية الواجبة.CDD المستفيد الحقيقي. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة. حفظ السجلات. تتبع التحويلات. التعاون الدولي.

رابعاً: حماية المستثمر

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

يجب توفير قواعد بشأن: الإفصاح عن المخاطر. منع الإعلانات المضللة. مكافحة الاحتيال. فصل أموال العملاء. حماية المحافظ. التعويض في حالات الاختراق أو إفلاس المنصة.

خامساً: الاختصاص القضائي

المعاملات الرقمية لا تتقيد بالحدود الجغرافية.

فقد يكون:

- المستخدم في العراق.
- المنصة في دولة أخرى.
- الخادم في دولة ثالثة.
- المحفظة في شبكة لا مركزية.
- الطرف الآخر في دولة رابعة.

ومن هنا تظهر إشكالية تحديد:

القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة وآليات تنفيذ الحكم.

المحور الثامن: الرؤية التشريعية المقترحة للعراق

من الناحية التشريعية، لا يبدو الحل الأمثل هو الاكتفاء بالمنع، وإنما إنشاء نظام تنظيمي متدرج قائم على المخاطر.

ويستحسن أن يقوم الإطار التشريعي المستقبلي على المبادئ الآتية:

المبدأ الأول: عدم مساواة الأصل الرقمي بالعملة الرسمية

مع الحفاظ على الاختصاص الحصري للبنك المركزي في إصدار العملة العراقية.

المبدأ الثاني: الاعتراف بالأصل الرقمي كفئة قانونية مستقلة

بحيث لا يتم إدخاله قسراً ضمن مفهوم العملة التقليدية.

المبدأ الثالث: الترخيص

إخضاع منصات ومقدمي خدمات الأصول الرقمية للترخيص والرقابة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

المبدأ الرابع: مكافحة غسل الأموال

إخضاع مقدمي الخدمات لنظام قوي في:

- تحديد المستفيد الحقيقي.
- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

المبدأ الخامس: حماية المستثمر

إلزام مقدمي الخدمات بالإفصاح عن المخاطر.

المبدأ السادس: حماية البيانات والأمن السيبراني

لأن التعامل بالأصول الرقمية يعتمد بصورة أساسية على البنية التحتية الرقمية.

المبدأ السابع: التعاون الدولي

لأن الطبيعة العابرة للحدود للعملات المشفرة تجعل التعاون القضائي والمالي الدولي ضرورة وليس خياراً.

الخلاصة

يمكن تلخيص الموقف القانوني العراقي في المعادلة الآتية:

الأصل الرقمي ≠ العملة الرسمية و: العملة الرقمية المشفرة ≠ الدينار العراقي و: عدم اكتساب الأصل الرقمي صفة العملة الرسمية ≠ خروجه من مفهوم المال لأغراض مكافحة غسل الأموال.

فمن ناحية قانون البنك المركزي العراقي، ترتبط العملة الرسمية العراقية بالدينار وبالأوراق النقدية والمسكوكات التي يصدرها البنك المركزي العراقي، وهو صاحب الاختصاص الحصري في إصدارها.

ومن ناحية أخرى، فإن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ تبنى مفهوماً واسعاً للأموال يشمل الأشكال الإلكترونية والرقمية وكل ذي قيمة مالية، ولذلك يمكن أن تدخل الأصول الرقمية في نطاق الحماية والملاحقة القانونية عندما تكون محلاً لمتحصلات الجريمة أو تستخدم في تحويلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

أما من الناحية التنظيمية، فقد اتخذ البنك المركزي العراقي موقفاً رقابياً حذراً، وأصدر توجيهات تمنع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية عبر المؤسسات المالية، مع إلزام تلك المؤسسات باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وتتبع هذه المعاملات.

وعليه فإن التحدي التشريعي الحقيقي أمام العراق ليس فقط في السؤال:

»هل نسمح بالعملة الرقمية أم نمنعها؟«

وإنما في السؤال الأكثر دقة:

»كيف ننظم الأصل الرقمي بما يحقق الابتكار والاستثمار، ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار النقدي والمالي، ويحمي المستثمر، ويمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الإلكتروني؟«

ومن هنا يمكن القول إن السياسة التشريعية الأكثر توازناً هي الانتقال من سياسة التحذير والمنع الجزئي المرتبط بالمؤسسات المالية إلى إطار قانوني متكامل قائم على الترخيص والرقابة وإدارة المخاطر، مع الإبقاء على الدينار العراقي وحده بوصفه العملة الرسمية للدولة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner